Soluciones Test – Tema 7 y 10
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **Pregunta 1: Opción c**

   Justificación: El artículo 10.1.c) del TREBEP establece taxativamente que el nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas podrá extenderse por un plazo máximo de nueve meses dentro de un período de dieciocho meses.

2. **Pregunta 2: Opción a**

   Justificación: El artículo 35.2 de la LPRL escala la designación según la plantilla: de 31 a 49 trabajadores corresponde 1 Delegado de Prevención, que debe ser elegido por y entre los propios Delegados de Personal.

3. **Pregunta 3: Opción d**

   Justificación: Los artículos 87.1.a) y 87.3 del TREBEP declaran en situación de servicios especiales a los directores generales. Se garantiza el cómputo de tiempo para trienios, carrera y derechos pasivos, con reserva del puesto si fue obtenido por concurso, o adscripción a uno de igual nivel y retribución en la misma localidad si era de libre designación.

4. **Pregunta 4: Opción b**

   Justificación: El artículo 22.1 de la LPRL consagra la voluntariedad de la vigilancia de la salud, salvo tres excepciones: indispensabilidad técnica, riesgo para terceros o previsión legal de especial peligrosidad. El absentismo laboral no constituye excepción legal a la voluntariedad preventiva.

5. **Pregunta 5: Opción b**

   Justificación: El artículo 64 del TREBEP estipula que la renuncia voluntaria debe formularse por escrito y aceptarse formalmente. No inhabilita para nuevos ingresos mediante oposición ordinaria, pero no puede aceptarse si el funcionario está incurso en expediente disciplinario o procesado judicialmente.

6. **Pregunta 6: Opción b**

   Justificación: Los artículos 38.1 y 38.2 de la LPRL configuran al Comité de Seguridad y Salud como órgano paritario y colegiado de consulta obligatoria en centros de trabajo con 50 o más empleados. Sus reuniones ordinarias son trimestrales (artículo 38.3).

7. **Pregunta 7: Opción c**

   Justificación: Conforme al artículo 80.4 del TREBEP, el cese por libre designación es discrecional pero exige la adscripción provisional a un puesto del nivel correspondiente para garantizar la inamovilidad y continuidad en servicio activo.

8. **Pregunta 8: Opción a**

   Justificación: El artículo 31 de la LPRL y el artículo 14 del RD 39/1997 establecen la obligación directa de constituir un Servicio de Prevención Propio al superar los 500 trabajadores, o entre 250 y 500 si se realizan tareas de alta peligrosidad del Anexo I.

9. **Pregunta 9: Opción a**

   Justificación: El artículo 24.b) del TREBEP define el complemento específico como el destinado a retribuir las condiciones singulares de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad o peligrosidad y penosidad del puesto.

10. **Pregunta 10: Opción d**

    Justificación: El artículo 21.3 de la LPRL legitima a los representantes de los trabajadores para acordar por mayoría la paralización de trabajos ante riesgo inminente si el empresario no actúa y no se puede reunir con urgencia al Comité. Debe comunicarse a la Autoridad Laboral en 24 horas.

11. **Pregunta 11: Opción d**

    Justificación: El artículo 89.2 del TREBEP subordina el interés particular a las necesidades del servicio y exige como regla básica un mínimo de cinco años de servicios efectivos continuados previos en las Administraciones. No genera reserva ni trienios.

12. **Pregunta 12: Opción c**

    Justificación: El artículo 26 de la LPRL impone un orden prelatorio escalonado: 1º Adaptación de condiciones o jornada; 2º Cambio a puesto de trabajo compatible; 3º Suspensión contractual por riesgo durante el embarazo únicamente si lo anterior es inviable.

13. **Pregunta 13: Opción a**

    Justificación: El TREBEP sitúa los principios de lealtad, buena fe y neutralidad en el artículo 53 (Principios éticos), mientras que el trato respetuoso al ciudadano y el cumplimiento del horario se ubican en el artículo 54 (Principios de conducta).

14. **Pregunta 14: Opción a**

    Justificación: El artículo 37.1 de la LPRL declara como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación ni merma del crédito horario representativo, el destinado a reuniones del Comité de Seguridad y Salud o a convocatorias del empresario sobre prevención.

15. **Pregunta 15: Opción c**

    Justificación: El artículo 62.1.d) del TREBEP exige de manera preceptiva la toma de posesión dentro del plazo conferido para adquirir la condición de funcionario. Superar el proceso selectivo (opción D) solo da derecho a ser propuesto, pero no otorga la condición de forma automática ni con efectos retroactivos.

16. **Pregunta 16: Opción c**

    Justificación: Conforme al artículo 19.2 de la LPRL, la formación en prevención debe computarse dentro de la jornada (o compensarse en descanso) y en ningún supuesto su coste económico directo o indirecto puede repercutirse sobre los empleados.

17. **Pregunta 17: Opción b**

    Justificación: El artículo 82.1 del TREBEP otorga el derecho de traslado a un puesto de similares retribuciones y características a las funcionarias víctimas de violencia de género, obligando a la Administración a comunicar las vacantes en las localidades solicitadas con reserva de

confidencialidad.

18. Pregunta 18: Opción c

Justificación: El artículo 89.4 del TREBEP establece que en la excedencia por cuidado de familiares el período computa a todos los efectos (trienios, carrera, derechos pasivos) y garantiza la reserva del puesto de origen durante al menos dos años. La opción D se inventa un requisito de "siete años de cotización previa" que directamente no existe en la normativa estatutaria.

19. Pregunta 19: Opción c

Justificación: El artículo 89.4 del TREBEP estipula que en la excedencia por cuidado de familiares se computa todo el período a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos, con reserva legal del puesto de origen durante al menos dos años.

20. Pregunta 20: Opción b

Justificación: El artículo 29.3 de la LPRL establece que los incumplimientos de los deberes de autoprotección y prevención de los empleados se sustanciarán mediante los regímenes disciplinarios correspondientes (laboral o estatutario funcionarial).

21. Pregunta 21: Opción a

Justificación: El artículo 12 del TREBEP limita las funciones del personal eventual a la confianza y asesoramiento especial. Su cese es inmediato al cesar la autoridad correspondiente y su ejercicio nunca puede computar como mérito de mérito preferente u oposición.

22. Pregunta 22: Opción d

Justificación: El artículo 3.2 de la LPRL excluye de su marco general las actuaciones de policía, seguridad ciudadana, peritaje militar y protección civil en supuestos operativos directos de emergencia, catástrofe y calamidad pública.

23. Pregunta 23: Opción c

Justificación: El artículo 90.3 del TREBEP limita temporalmente la suspensión provisional cautelar a un plazo máximo improrrogable de seis meses, salvo cuando el expediente se demore por causas imputables de forma exclusiva al funcionario.

24. Pregunta 24: Opción a

Justificación: El artículo 25.1 de la LPRL obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos por patologías previas o estado físico conocido, prohibiendo destinarlos a funciones incompatibles con sus características.

25. Pregunta 25: Opción d

Justificación: El artículo 16.3.a) del TREBEP define la carrera horizontal como el ascenso de grado, escalón o tramo retributivo sin precisar el cambio de puesto de trabajo.

26. Pregunta 26: Opción a

Justificación: El artículo 30.6 de la LPRL y el artículo 29 del RD 39/1997 fijan la auditoría obligatoria periódica para todas aquellas empresas o entidades que no hayan externalizado

íntegramente la actividad preventiva mediante Servicio de Prevención Ajeno.

27. Pregunta 27: Opción a

Justificación: El artículo 68.1 del TREBEP reconoce el derecho a solicitar y obtener la rehabilitación de la condición de funcionario cuando la pérdida fue motivada por pérdida de nacionalidad y esta se recupera con posterioridad.

28. Pregunta 28: Opción b

Justificación: Los Delegados de Prevención carecen por completo de facultades sancionadoras. El ejercicio del régimen disciplinario y la sanción corresponden de manera privativa al órgano empleador de acuerdo con el artículo 36 de la LPRL.

29. Pregunta 29: Opción b

Justificación: El artículo 89.5 del TREBEP determina que los funcionarios víctimas de violencia terrorista tendrán derecho a la reserva de puesto en las condiciones fijadas por la normativa sectorial y al cómputo íntegro del tiempo para carrera, trienios y derechos pasivos.

30. Pregunta 30: Opción b

Justificación: El artículo 15.1.d) de la LPRL recoge como principio rector «adaptar el trabajo a la persona» en ergonomía y diseño del entorno laboral, nunca supeditar al ser humano a parámetros de rendimiento mercantil.

31. Pregunta 31: Opción c

Justificación: El artículo 56.1.c) del TREBEP prescribe como requisito general de acceso tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad máxima legal fijada para la jubilación forzosa.

32. Pregunta 32: Opción a

Justificación: El artículo 21 del RD 39/1997 autoriza mancomunar servicios de prevención a entidades del mismo grupo o que desarrollen actividades de forma compartida en un mismo edificio, centro comercial o recinto, previa consulta sindical.

33. Pregunta 33: Opción c

Justificación: El artículo 95.2.k) del TREBEP cataloga expresamente como infracción disciplinaria muy grave «el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o encomendadas».

34. Pregunta 34: Opción d

Justificación: El artículo 23.3 de la LPRL impone la obligación de remitir comunicación por escrito a la Autoridad Laboral de todos aquellos accidentes o lesiones que conlleven una incapacidad temporal superior a una jornada laboral de trabajo.

35. Pregunta 35: Opción d

Justificación: Los artículos 20.3 y 20.4 del TREBEP vinculan los resultados del sistema de evaluación del desempeño a la percepción del complemento de productividad, progresión en carrera horizontal y continuidad en puestos obtenidos por concurso.

36. Pregunta 36: Opción c

Justificación: El artículo 22.4 de la LPRL prohíbe el acceso patronal a los historiales clínicos de los empleados, custodiados bajo secreto médico. El empresario sólo conserva las conclusiones sobre aptitud preventiva según el artículo 23.

37. Pregunta 37: Opción a

Justificación: El artículo 86 del TREBEP define la situación ordinaria de servicio activo, otorgando el disfrute correlativo de todos los derechos propios de la condición y exigiendo la sujeción completa al catálogo de deberes e incompatibilidades.

38. Pregunta 38: Opción d

Justificación: El artículo 33.1 de la LPRL exige la consulta obligatoria previa a la plantilla sobre la designación de los trabajadores adscritos a medidas de emergencia, evacuación, primeros auxilios e implantación de planes preventivos.

39. Pregunta 39: Opción c

Justificación: El artículo 37.2.a) del TREBEP excluye de manera categórica del ámbito negociador obligatorio las facultades de autoorganización de las Administraciones y la fijación de directrices de política general.

40. Pregunta 40: Opción a

Justificación: El artículo 17.2 de la LPRL y el principio del artículo 15.1.h) establecen la obligatoriedad patronal de dotar de EPIs gratuitamente cuando los riesgos no se puedan eludir o atajar adecuadamente mediante sistemas de protección colectiva.

41. Pregunta 41: Opción b

Justificación: El artículo 48.k) del TREBEP reconoce a los empleados públicos un permiso de seis días por asuntos particulares a lo largo del año natural, plenamente retribuidos y sujetos a la cobertura adecuada del servicio.

42. Pregunta 42: Opción b

Justificación: El artículo 38.3 de la LPRL contempla de forma expresa la posibilidad de realizar reuniones conjuntas de Comités de Seguridad y Salud o entre Delegados de Prevención cuando confluyan múltiples empresas en un mismo centro laboral.

43. Pregunta 43: Opción a

Justificación: Los apartados 4 y 5 del artículo 10 del TREBEP determinan la nulidad radical de pleno derecho de los nombramientos temporales formalizados con incumplimiento de las reglas estatutarias, con exigencia de responsabilidad al órgano infractor.

44. Pregunta 44: Opción c

Justificación: El artículo 27.1 de la LPRL ordena al empresario realizar una evaluación preventiva pormenorizada previa a la contratación de menores de dieciocho años para salvaguardar su inmadurez psicofísica y falta de experiencia laboral.

45. Pregunta 45: Opción c

Justificación: El artículo 67.3 del TREBEP dispone que la jubilación forzosa opera de oficio a los 65 años, si bien el funcionario ostenta el derecho a solicitar prórrogas anuales sucesivas en el servicio activo hasta los 70 años como tope máximo.

46. Pregunta 46: Opción b

Justificación: El Anexo I del RD 39/1997 cita expresamente las intervenciones y labores con presencia constatada de radiaciones ionizantes en zonas reglamentadas dentro de su catálogo de actividades de riesgo especial.

47. Pregunta 47: Opción b

Justificación: El artículo 88 del TREBEP precisa que quienes pasan a prestar funciones en otras Administraciones quedan en situación de "servicio en otras Administraciones Públicas", preservando su condición en la plaza originaria pero acogiéndose al régimen de la administración de acogida.

48. Pregunta 48: Opción b

Justificación: Conforme al artículo 42 de la LPRL y el artículo 164 de la LGSS, el recargo de prestaciones por infracción de medidas preventivas (30% al 50%) recae directamente sobre el patrimonio de la entidad empleadora, resultando prohibido e inválido su aseguramiento mercantil.

49. Pregunta 49: Opción d

Justificación: El artículo 76 del TREBEP clasifica de forma unívoca el Grupo B exigiendo para el ingreso directo en el mismo la previa posesión del título oficial de Formación Profesional de Técnico Superior.

50. Pregunta 50: Opción d

Justificación: El artículo 37.3 de la LPRL, en concordancia con el artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores, impone el deber de confidencialidad y sigilo profesional sobre la información conocida por razón del cargo representativo preventivo, extendiendo dicho deber con posterioridad a la finalización del mandato.